

第三章 合伙企业法律制度

目录

- 01. 合伙企业概述
- 02. 普通合伙企业
- 03. 有限合伙企业
- 04. 合伙企业的解散与清算

第一单元 合伙企业概述

本单元框架结构

	知识点	考频
1	合伙企业的类型	极高
2	与合伙人有关的损益事项	极高
3	合伙企业的决议办法	极高

知识点 1：合伙企业的类型

合伙企业的类型		合伙人的身份	
		普通合伙人	有限合伙人
普通合伙企业	一般的普通合伙企业	√	×
	特殊的普通合伙企业	√	×
有限合伙企业		√	√
提示			
1	题目中未作“特殊”之说明，默认普通合伙企业为一般的普通合伙企业		
2	合伙企业产生的所得，依法由合伙人分别缴纳个人所得税		

知识点 2：与合伙人有关的损益事项

一. 合伙企业债务的对外清偿规则

1. 普通合伙企业

合伙企业类型	合伙企业对外担责时，是否单独探讨过错合伙人的责任	合伙人对外责任的承担规则
普通合伙企业	否	全体合伙人均承担无限连带责任
提示		
1	过错合伙人是指因故意或重大过失给合伙企业造成损失的合伙人	
2	无论普通合伙人是否执行合伙事务，对外均承担无限连带责任	

[案例 3.1]

2025 年 1 月	自然人甲、乙、丙共同投资成立了 A 普通合伙企业
2025 年 2 月	合伙协议约定合伙企业利润分配、亏损分担规则为：甲、乙、丙按均等比例分配利润、分担亏损
2025 年 2 月	A 企业向 B 银行借入为期 1 年的借款 100 万元
2026 年 2 月	B 银行要求 A 企业偿还借款，此时 A 企业总的财产为 40 万元

案例分析		
对外责任	第一步	先以 A 企业的财产（40 万元）偿还 B 银行的借款
	第二步	A 企业财产不足以偿还的 60 万元借款，B 银行有权 不按照合伙人的先后顺序、不顾 A 企业约定的内部亏损分担规则 ，要求甲、乙、丙中的一人、数人或全体清偿全部或部分债务
对内责任	假定甲向 B 银行偿还了 60 万元的债务，甲可以向乙、丙分别追偿 20 万元（60×1/3）	

合伙企业类型	合伙企业对外担责时，是否单独探讨 过错合伙人的责任	合伙人 对外 责任的承担规则			
特殊的普通合伙企业	是	有过错合伙人	该过错合伙人	1 个	无限责任
			非过错合伙人	2 个以上	无限连带责任
		无过错合伙人	以其 在合伙企业中的财产份额为限 承担责任		
			全体合伙人承担无限连带责任		

[案例 3.2]

2025 年 1 月	自然人甲、乙、丙共同投资成立了 A 特殊的普通合伙企业			
2025 年 2 月	甲在代表 A 企业执业的过程中因故意给 B 公司造成了 100 万元的损失			
2025 年 3 月	B 公司要求 A 企业赔偿损失，此时 A 企业总的财产为 40 万元			
案例分析				
对外 责任	第一步	先以 A 企业的财产（40 万元）赔偿 B 公司的损失		
	第二步	A 企业财产不足以赔偿的 60 万元损失	过错人：甲	承担 无限 责任
			非过错人：乙、丙	以其在合伙企业中的财产份额 为限 承担责任
对内 责任	合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙企业债务，以合伙企业财产对外承担责任后，该合伙人应当按合伙协议的约定，对给合伙企业造成的损失承担赔偿责任			

2. 有限合伙企业

合伙人身份	合伙人 对外 责任的承担规则	
普通合伙人	1 个	无限责任
	2 个以上	无限连带责任
有限合伙人	一般	以其 认缴 的出资额为限承担责任
	表见普通合伙	第三人合理相信有限合伙人为普通合伙人并与其交易的，该有限合伙人对 该笔交易 承担 与普通合伙人同样的责任

[案例 3.3]

2025 年 1 月	自然人甲、乙、丙共同投资成立了 A 有限合伙企业	
	甲为普通合伙人、乙、丙为有限合伙人，三人各出资 10 万元	
2025 年 2 月	A 企业向 B 银行借入为期 1 年的周转资金 100 万元	

2026 年 2 月		B 银行要求 A 企业偿还借款，此时 A 企业总的财产为 40 万元		
案例分析				
对外 责任	第一步	先以 A 企业的财产（40 万元）清偿 B 银行的借款		
	第二步	A 企业财产不足以 偿还的 60 万元借款	普通合伙人：甲	承担无限责任
	有限合伙人：乙、丙		以其认缴的出资额为 限承担有限责任	
对内 责任	按照“合伙企业内部利润分配、亏损分担规则”处理			

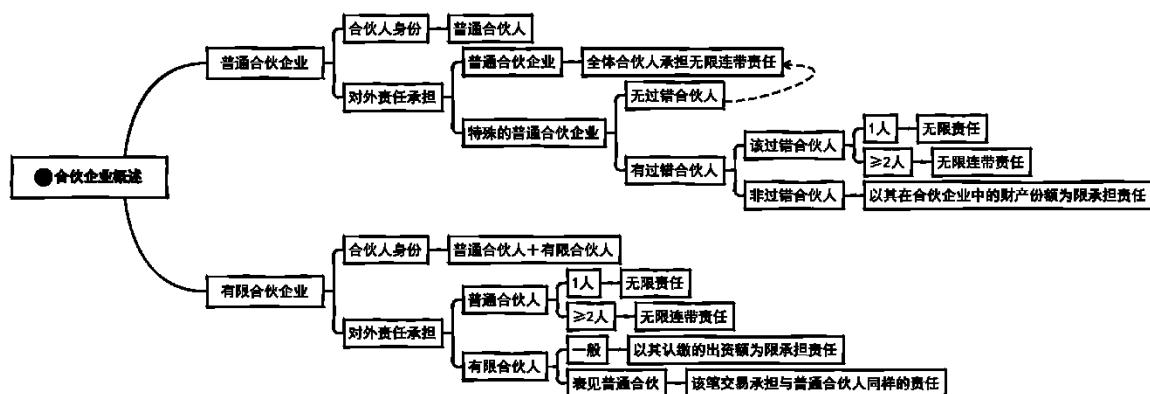
二. 合伙企业内部利润分配、亏损分担规则

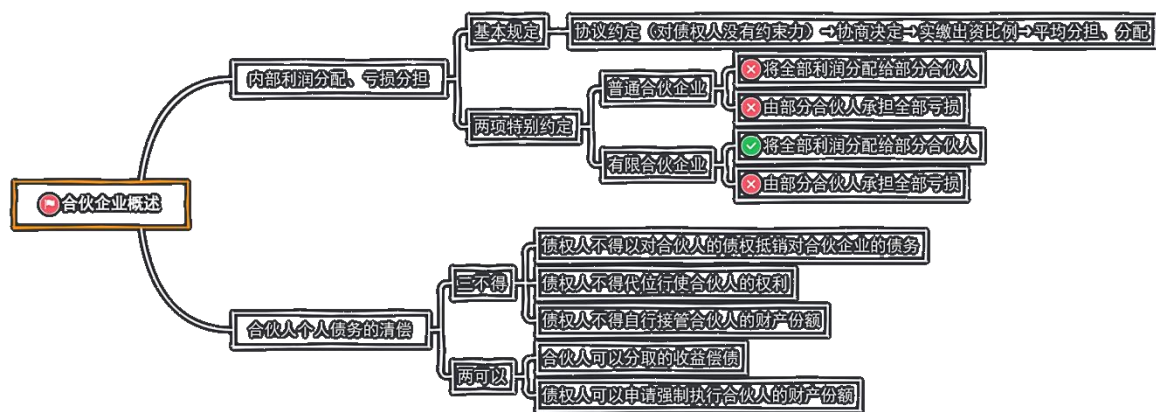
基本规则	按照合伙协议的约定办理（该约定对债权人没有约束力）；合伙协议未约定或者约定不明确的，由合伙人协商决定；协商不成的，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担；无法确定出资比例的，由合伙人平均分配、分担		
两项特别约定	约定事项	普通合伙企业	有限合伙企业
	约定将全部利润分配给部分的合伙人	×	√
	约定由部分合伙人承担全部亏损	×	×
追偿规则	普通合伙人由于承担无限连带责任，清偿数额超过规定的亏损分担比例的，有权按照合伙企业内部亏损分担规则向其他普通合伙人追偿		

三. 合伙人个人债务的清偿规则

	具体规定	
三不得	1	债权人不得以其对合伙人的债权抵销其对合伙企业的债务
	2	债权人不得代位行使合伙人在合伙企业中的权利
	3	债权人不得自行接管债务人在合伙企业中的财产份额
两可以	1	合伙人可以以其从合伙企业中分取的收益用于清偿
	2	债权人可以请求法院强制执行该合伙人在合伙企业中的财产份额

本单元“知识点 1—2”总结





精学细练

【单选题】甲、乙、丙共同设立一家**普通合伙企业**，合伙协议明确约定：合伙人按照实缴出资比例分配利润和承担亏损。甲实缴出资 50 万元，乙、丙分别实缴出资 30 万元。为扩大经营规模，该合伙企业向债权人丁借款 80 万元用于采购设备。借款到期后，合伙企业因经营不善暂时无力清偿该笔债务。下列关于该笔合伙企业债务清偿的说法中，正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 若合伙企业财产不足以清偿 80 万元债务，甲先行以个人财产全额清偿后，可向乙、丙分别追偿
- B. 债权人丁有权直接要求甲以个人财产全额清偿 80 万元债务
- C. 债权人丁应该先找甲、乙、丙，甲、乙、丙不能承担了再找该合伙企业
- D. 甲、乙、丙仅需以各自实缴出资额为限对 80 万元债务承担责任

【答案】A

【解析】合伙企业对其债务，应先以其全部财产进行清偿。合伙企业的债权人应首先从合伙企业的全部财产中求偿，而不应当向合伙人个人直接请求债权。选项 B、C 不当选。普通合伙企业不能清偿到期债务的，合伙人承担无限连带责任。所谓合伙人的连带责任，是指当合伙企业的全部财产不足以偿付到期债务时合伙企业的债权人对合伙企业所负债务，可以向任何一个合伙人主张，该合伙人不得以其出资的份额大小、合伙协议有特别约定、合伙企业债务另有担保人或者自己已经偿付所承担的份额等理由来拒绝。选项 D 不当选。

【多选题】某会计师事务所是**特殊的普通合伙企业**，李某为合伙人。根据合伙企业法律制度的规定，关于李某在执业过程中造成的合伙企业债务承担的下列表述中，正确的是（ ）。(2018 年)

- A. 李某造假引起合伙企业债务，由李某本人承担无限责任
- B. 李某造假引起合伙企业债务，合伙企业对外承担责任后，李某应当按照合伙协议的约定，赔偿合伙企业的损失
- C. 李某造假引起合伙企业债务，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任
- D. 李某非故意或者重大过失造成的企业债务，全体合伙人承担无限连带责任

【答案】ABCD

【解析】特殊的普通合伙企业：（1）一个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任；（2）合伙人在执业活动中非因故意或者重大过失造成的合伙企业债务以及合伙企业的其他债务，由全体合伙人承担无限连带责任。

【多选题】A、B、C、D各自认缴并实际缴付出资10万元设立甲**有限合伙企业**（以下简称“甲企业”），A为有限合伙人，其他3人为普通合伙人。现甲企业以其全部财产对债权人乙进行清偿后仍欠乙80万元到期债务不能清偿。下列关于乙的权利的表述中，正确的有（ ）。(2023年)

- A. 乙有权要求B清偿80万元
- B. 乙有权要求A、B、C、D每人清偿20万元
- C. 乙有权要求B、C每人清偿40万元
- D. 乙有权要求A、B每人清偿40万元

【答案】AC

【解析】有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。选项A、C当选。

【单选题】根据合伙企业法律制度的规定，在第三人有理由相信有限合伙人为普通合伙人并与其交易的情况下，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 合伙企业可以主张该笔交易无效
- B. 该有限合伙人对该笔交易不承担责任
- C. 该有限合伙人以其财产份额为限对该笔交易承担责任
- D. 该有限合伙人对该笔交易承担与普通合伙人相同的责任

【答案】D

【解析】第三人有理由相信有限合伙人为普通合伙人并与其交易的，该有限合伙人对该笔交易承担与普通合伙人同样的责任。

【单选题】2024年6月，自然人甲、乙、丙设立某合伙企业。合伙协议约定：甲、乙各出资30万元，丙出资90万元，均应于合伙企业成立之日起2年内缴清。合伙协议未约定利润分配事项。2025年6月，合伙企业拟分配利润，此时甲、乙已完全履行出资义务，丙已向合伙企业出资60万元。在甲、乙、丙未能就利润分配方案达成一致意见的情形下，下列关于此次利润应如何分配的表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲、乙、丙应按1:1:1的比例分配
- B. 甲、乙、丙应按1:1:2的比例分配
- C. 甲、乙、丙应按1:1:3的比例分配
- D. 甲、乙、丙应按各自从合伙企业中取得的报酬比例分配

【答案】B

【解析】合伙企业的利润分配、亏损分担规则依次为：按照合伙协议的约定办理；合伙协议未约定或者约定不明确的，由合伙人协商决定；协商不成的，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担；无法确定出资比例的，由合伙人平均分配、分担。本题中，合伙协议未有约定且合伙人协商不成，因此合伙人应当按“实缴出资比例”分配利润。甲、乙实际缴纳出资30万元，丙实际缴纳出资60万元（实缴出资比例为1:1:2），选项B当选。

【多选题】某**普通合伙企业**有甲、乙两个合伙人，合伙协议约定合伙人之间利润分配和亏损分担的比例是1:1。该合伙企业欠丙贷款20万元，合伙企业财产价值为10万元。丙在获得合伙企业财产10万元之后，其余10万元可以要求（ ）。

- A. 甲全部偿还
- B. 乙全部偿还

- C. 甲偿还 5 万元，乙偿还 5 万元
- D. 甲偿还 1 万元，乙偿还 9 万元

【答案】ABCD

【解析】普通合伙企业不能清偿到期债务的，普通合伙人需承担无限连带责任。合伙企业内部利润分配、亏损分担规则对债权人没有约束力。

【单选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列合伙企业内部利润分配、亏损分担规则的表述中，正确的是（ ）。

- A. 普通合伙企业的合伙协议中约定将全部利润分配给部分合伙人
- B. 有限合伙企业的合伙协议中约定将全部利润分配给部分合伙人
- C. 普通合伙企业的合伙协议中约定由部分合伙人承担全部亏损
- D. 有限合伙企业的合伙协议中约定由部分合伙人承担全部亏损

【答案】B

【解析】（1）普通合伙企业的合伙协议中不得约定将全部利润分配给部分合伙人或者由部分合伙人承担全部亏损。选项 A、C 不当选。有限合伙企业的合伙协议中不得约定由部分合伙人承担全部亏损，但是可以约定将全部利润分配给部分合伙人。选项 D 不当选、选项 B 当选。

【单选题】某普通合伙企业有甲、乙、丙、丁四位合伙人，合伙协议约定，合伙企业债务由各合伙人平均承担。现该合伙企业无力清偿到期债务 12 万元，甲向债权人清偿了 9 万元，乙向债权人清偿了 3 万元。根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙企业债务内部追偿的表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲无权向丙或丁追偿
- B. 甲可以向丁追偿 3 万元
- C. 甲可以向乙追偿 3 万元
- D. 甲可以向丙追偿 6 万元

【答案】B

【解析】普通合伙人由于承担无限连带责任，清偿数额超过规定的亏损分担比例的，有权按照合伙企业内部亏损分担规则向其他普通合伙人追偿。本题中，合伙协议约定合伙企业债务由各合伙人平均承担，即每人承担 3 万元。甲清偿了 9 万元后，多清偿的 6 万元实际上是帮丙、丁垫付的款项，甲可以向丙、丁各追偿 3 万元，但是不得向乙追偿，选项 B 当选。

【多选题】甲普通合伙企业（以下简称“甲企业”）的合伙人赵某由于个人原因对李某负有到期债务 20 万元，其自有财产不足以清偿该债务。同时李某对甲企业负有到期债务 50 万元。下列关于李某债权实现方式的表述中，正确的有（ ）。（2020 年）

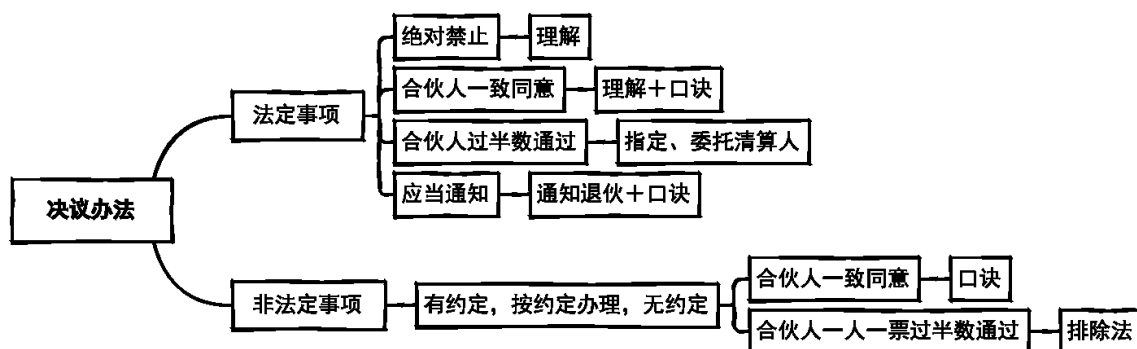
- A. 李某可以其对赵某的债权抵销其对甲企业的债务
- B. 赵某可以其从甲企业分取的收益清偿对李某所负的债务
- C. 李某可代位行使赵某在甲企业中的权利
- D. 李某可请求人民法院强制执行赵某在甲企业中的财产份额用以清偿债务

【答案】BD

【解析】（1）合伙人发生与合伙企业无关的债务，相关债权人不得以其债权抵销其对合伙企业的债务；也不得代位行使合伙人在合伙企业中的权利。选项 A、C 不当选；（2）合伙人的自有财产不足清偿其与合伙企业无关的债务的，该合伙人可以以其从合伙企业中分取的收益用于清偿；债权人也可以依法请求人民法院强制执行该合伙人在合伙企业中的财产份额用于清偿。选项 B、D 当选。

知识点 3：合伙企业的决议办法

一. 整体思路



二. 法定事项

1. “绝对禁止”从事的事项

	具体事项
1	国有 独 资公司、国有 企 业、 上 市公司以及 公益 性的事业单位、社会团体（“国独国企上公益”）不得成为 普通 合伙人
2	普通 合伙人不得自营或同他人合作 经营与本合伙企业相竞争的业务
3	普通 合伙企业的合伙协议不得约定将 全部利润分配给部分合伙人 或者 由部分合伙人承担全部亏损
4	合伙人的债权人不得以其债权 抵销 其对合伙企业的债务，不得 代位行使 合伙人在合伙企业中的权利，不得 自行接管 债务人在合伙企业中的财产份额
5	有限 合伙人不得以 劳务 出资
6	有限 合伙人不得 执行 合伙事务，不得 对外代表 合伙企业

2. 需“一致同意”的事项

	具体事项				
1	将合伙人 除名 必须经其他合伙人一致同意				
2	普通合伙人 以其财产份额 出质 必须经其他合伙人一致同意				
3	普通合伙人 死亡，继承人为 无 民事行为能力人或 限制 民事行为能力人的，经全体合伙人一致同意， 可以成为有限合伙人				
4	普通合伙人被认定为 无 民事行为能力人或 限制 民事行为能力人的，经其他合伙人一致同意， 可以依法转为有限合伙人，否则该合伙人退伙				
5	合伙协议约定合伙期限 的，在合伙企业存续期间，经全体合伙人一致同意，合伙人可以 退伙				
6	合伙协议 应由全体合伙人协商一致，以 书面 形式 订立 。 合伙协议 经全体合伙人签名、盖章后生效				
记忆口诀					
“一”	“名”	“植”	“物人”	“腿”	在“输血”
一致同意	除名	出质	无民事行为能力人或限制民事行为能力人成为/转为有限合伙人	约定合伙期限想要退伙	订立书面协议

3. 需“过半数同意”的事项

合伙企业解散时如指定一个或数个合伙人，或委托第三人担任**清算人**，应经全体合伙人过半数同意。

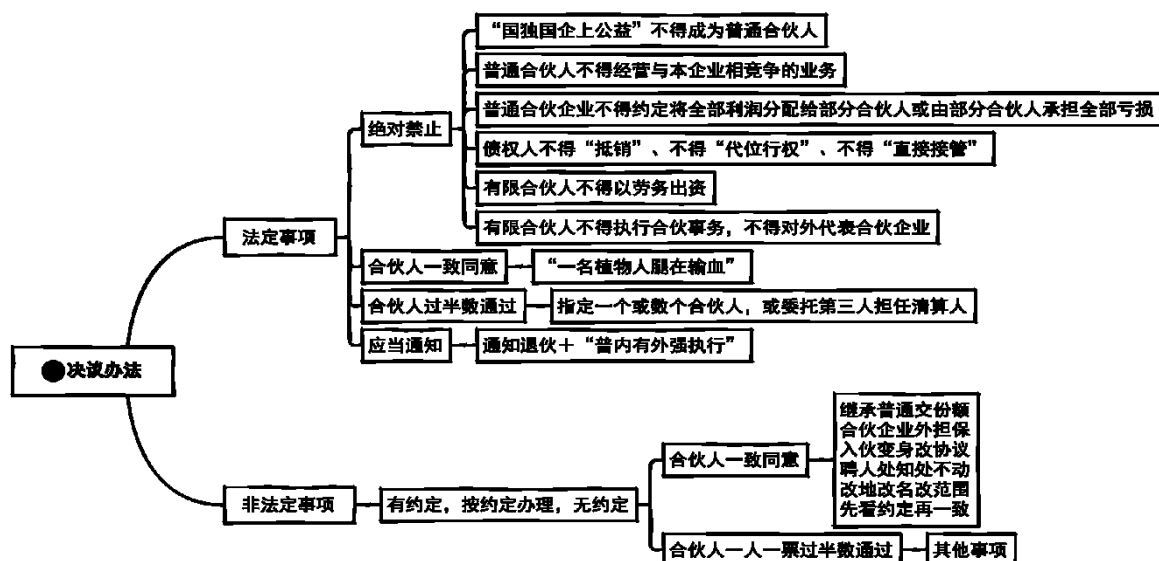
4. “应当通知”才可从事的事项

	具体事项	记忆口诀
1	普通合伙人之间转让 其在合伙企业中的全部或者部分财产份额的，应当通知其他合伙人	“普内有外强执行”
2	有限合伙人向合伙人以外的人转让 其财产份额，应当提前 30 日通知其他合伙人	
3	人民法院 强制执行 份额时，应当通知全体合伙人	
4	通知退伙：合伙协议未约定合伙企业的经营期限，合伙人的退伙不给合伙企业的事务执行造成不利影响的，合伙人应当提前 30 日通知其他合伙人方可退伙	—

二. “有约定，按约定办理，无约定，需合伙人一致同意”的事项

	具体事项	记忆口诀
1	普通合伙人死亡或被依法宣告死亡，继承人具备完全民事行为能力，取得普通合伙人资格	“继承普通交份额”
2	普通合伙人同本合伙企业进行交易	
3	普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或部分财产份额	
4	以合伙企业名义为他人提供担保	“合伙企业外担保”
5	新合伙人入伙	“入伙变身改协议”
6	普通合伙人转变为有限合伙人	
7	有限合伙人转变为普通合伙人	
8	修改或者补充合伙协议	“聘人处知处不动”
9	聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员	
10	转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利	
11	处分合伙企业的不动产	“改地改名改范围”
12	改变合伙企业主要经营场所的地点	
13	改变合伙企业的名称	
14	改变合伙企业的经营范围	“先看约定再一致”
有约定，按约定办理，无约定，需合伙人一致同意		

本单元“知识点3”总结



精学细练

【单选题】甲为某普通合伙企业的合伙人，该合伙企业经营动感单车销售业务。甲拟再设立一家经营动感单车销售业务的个人独资企业。下列关于甲能否设立该个人独资企业的表述中，符合合伙企业法律制度规定的是（ ）。

- A. 甲经其他合伙人一致同意，可以设立该个人独资企业
- B. 甲可以设立该个人独资企业，除非合伙协议另有约定
- C. 甲如不执行合伙企业事务，就可以设立该个人独资企业
- D. 甲只要具有该合伙企业合伙人的身份，就不可以设立该个人独资企业

【答案】D

【解析】选项D：普通合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务。

【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，普通合伙企业的下列事务中，应当经全体合伙人一致同意的有（ ）。

- A. 将合伙人除名
- B. 普通合伙人以其财产份额出质
- C. 订立书面合伙协议
- D. 合伙企业解散时如指定一个或数个合伙人，或委托第三人担任清算人

【答案】ABC

【解析】选项D：合伙企业解散时如指定一个或数个合伙人，或委托第三人担任清算人，应经全体合伙人过半数同意。

【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，有限合伙企业的下列事务中，应当通知其他（或全体）合伙人方可从事的有（ ）。

- A. 普通合伙人向合伙人以外的人转让其财产份额的
- B. 普通合伙人之间转让财产份额的
- C. 有限合伙人向合伙人以外的人转让其财产份额的
- D. 普通合伙人在合伙企业中的财产份额被人民法院强制执行的

【答案】BCD

【解析】选项 A：普通合伙人向合伙人以外的人转让其财产份额的，除合伙协议另有约定外，应当经其他合伙人一致同意。

【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，**普通合伙企业**的下列事务中，除合伙协议另有约定外，应该经合伙人一致同意的事项有（ ）。

- A. 合伙人为企业提供担保
- B. 合伙人处分一辆货车
- C. 转让甲企业的知识产权
- D. 改变甲企业的经营范围

【答案】CD

【解析】除合伙协议另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：（1）改变合伙企业的名称；（2）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点（选项 D）；（3）处分合伙企业的不动产（而非处分“动产”），选项 B 不当选；（4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利（选项 C）；（5）以“合伙企业名义”为他人提供担保（而非“以合伙人名义为合伙企业提供担保”），选项 A 不当选；（6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员等。

【单选题】某**普通合伙企业**举行合伙人会议表决对外投资事项，但合伙协议对该事项的表决办法未作约定。根据合伙企业法律制度的规定，下列关于该事项表决办法的表述中，正确的是（ ）。

- A. 须全体合伙人一致同意
- B. 须持有过半数财产份额的合伙人同意
- C. 须过半数合伙人同意
- D. 须 2/3 以上合伙人同意

【答案】C

【解析】“对外投资”事项，既不是法定事项，也不是“有约定，按约定办理，无约定，需合伙人一致同意”的事项，因此适用“有约定，按约定办理，无约定，由合伙人一人一票过半数通过”的决议办法。本题合伙协议无约定，因此应当执行合伙人一人一票过半数通过。

【单选题】甲、乙、丙、丁出资设立某**普通合伙企业**，各自出资 25%。在合伙协议没有约定的情况下，下列合伙人提出的事项中，可以通过的是（ ）。（2023 年）

- A. 甲提出将自己的设备卖给合伙企业，乙、丙同意，丁不同意
- B. 乙提出自己转为有限合伙人，甲、丙同意，丁不同意
- C. 丙提出修改企业的经营范围，甲、乙同意，丁不同意
- D. 丁提出装修企业店面，甲、乙同意，丙不同意

【答案】D

【解析】普通合伙人与本企业进行交易、普通合伙人转为有限合伙人、合伙企业改变经营范围，除了合伙协议另有约定外，必须经全体合伙人一致同意。选项 A、B、C 不当选。选项 D，既不是法定事项，也不是“有约定，按约定办理，无约定，需合伙人一致同意”的事项，因此适用“有约定，按约定办理，无约定，由合伙人一人一票过半数通过”的规则。本题合伙协议无约定，因此应当执行合伙人一人一票过半数通过。选项 D 当选。

【单选题】**普通合伙人**甲、乙、丙、丁分别持有某合伙企业 18%、20%、27%和 35%的财产份额。合伙协议约定：合伙人对外转让财产份额应当经持有 3/5 以上合伙财产份额的合伙人同意。

现甲欲将其持有的 10% 财产份额转让给非合伙人戊，并将剩余 8% 的财产份额转让给合伙人丙。根据合伙企业法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 未经乙、丙、丁一致同意，甲不得将其财产份额转让给戊
- B. 未经丁同意，甲不得将其财产份额转让给丙
- C. 经丙、丁同意，甲即可将其财产份额转让给戊
- D. 未经乙同意，甲不得将其财产份额转让给丙

【答案】C

【解析】除合伙协议另有约定外，普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经其他合伙人一致同意。本题中由于合伙协议约定合伙人对外转让财产份额需经持有 3/5 以上合伙财产份额的合伙人同意即可，因此，经丙、丁（合计持有财产份额 $\geq 62\%$ ）同意，甲即可对外转让财产份额。选项 A 不当选、选项 C 当选。普通合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙人。选项 B、D 不当选。

第二单元 普通合伙企业

本单元框架结构

	知识点	考频
1	普通合伙企业的设立要求	高
2	合伙企业的财产与合伙人的财产份额	高
3	合伙事务的执行	高
4	非合伙人参与经营管理	一般
5	普通合伙人的入退伙	高
6	特殊的普通合伙企业	高

知识点 1：普通合伙企业的设立要求

一. 对“合伙人”的要求

	具体要求	备注
人数	2 人以上	没有上限要求
资格	合伙人可以是具有 完全 民事行为能力的 自然人 ，也可以是 法人 或其他 组织 国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人	合伙人 可以是外国的 自然人、法人或组织 “ 国独国企上公益 ” 可以成为有限合伙人 ，其所在的合伙企业一定是 有限合伙企业

二. 对“合伙协议”的要求

	具体要求
订立协议	合伙协议应当依法由 全体合伙人协商一致 ，以 书面（口头×） 形式订立，合伙协议经 全体合伙人签名、盖章后生效
对协议进行修改或补充	应当经全体合伙人 一致同意 ；但合伙协议 另有约定的除外
合伙协议应当载明下列事项	合伙企业的名称和主要经营场所的地点；合伙目的和合伙经营范围；合伙人的姓名或者名称、住所；合伙人的出资方式、数额和缴付期限；利润分配、亏损分担方式；合伙事务的执行；入伙与退伙；争议解决办法；合伙企业的

	解散与清算；违约责任等
注意	“ 合伙期限 ” 不属于 合伙协议应当载明的事项

三. 对“合伙人出资”的要求

	具体要求						
出资形式	有合伙人 认缴 或者 实际缴付 的出资						
出资方式	合伙人身份	货币	实物	知识 产权	土地 使用权	其他财 产权利	劳务
	普通合伙人	√	√	√	√	√	√
	有限合伙人	√	√	√	√	√	×
评估	劳务以外的非货币 出资	可以由 全体 合伙人 协商 确定，也可以由 全体 合伙人 委托 法定 评估机构 评估					
	劳务 出资	其评估办法由 全体 合伙人 协商 确定，并在合伙协议中 载明					
手续	以非货币财产出资的，依照法律、行政法规的规定，需要办理 财产权转移 手续 的，应当依法办理						

四. 对“合伙企业的名称和生产经营场所”的要求

	具体要求
名称	合伙企业名称中应当标明“ 普通合伙 ”字样，合伙企业名称中的组织形式可以直接使用“ 合伙企业 ”字样
生产经营场所	应当有 生产经营场所

五. 对“企业登记”的要求

	具体要求
营业执照	合伙企业营业执照的 签发之日 ，为合伙企业的 成立日期 。合伙企业 领取营业执照前 ，合伙人 不得 以合伙企业名义从事合伙业务
登记事项	名称、类型、经营范围、主要经营场所；合伙人名称或者姓名、住所、承担责任方式；执行事务合伙人名称或者姓名（执行事务合伙人是法人或其他组织的，登记事项还应包括其委派的代表姓名）以及出资额
备案事项	合伙协议；合伙人认缴或实际缴付的出资数额、缴付期限；合伙期限；出资方式；登记联络员；外商投资合伙企业法律文件送达接受人；合伙企业受益所有人相关信息
分支机构	合伙企业设立分支机构，应向 分支机构所在地 的企业登记机关申请登记，领取营业执照
变更登记	合伙企业登记事项发生变更的，执行合伙事务的合伙人应当自作出变更决定或发生变更事由之日起 15日内 ，向企业登记机关申请办理变更登记
实名验证	办理登记、备案事项时，申请人应当配合登记机关通过实名认证系统，采用人脸识别等方式对合伙企业 合伙人 进行实名验证

知识点 2：合伙企业的财产与合伙人的财产份额

一. 合伙企业财产的构成

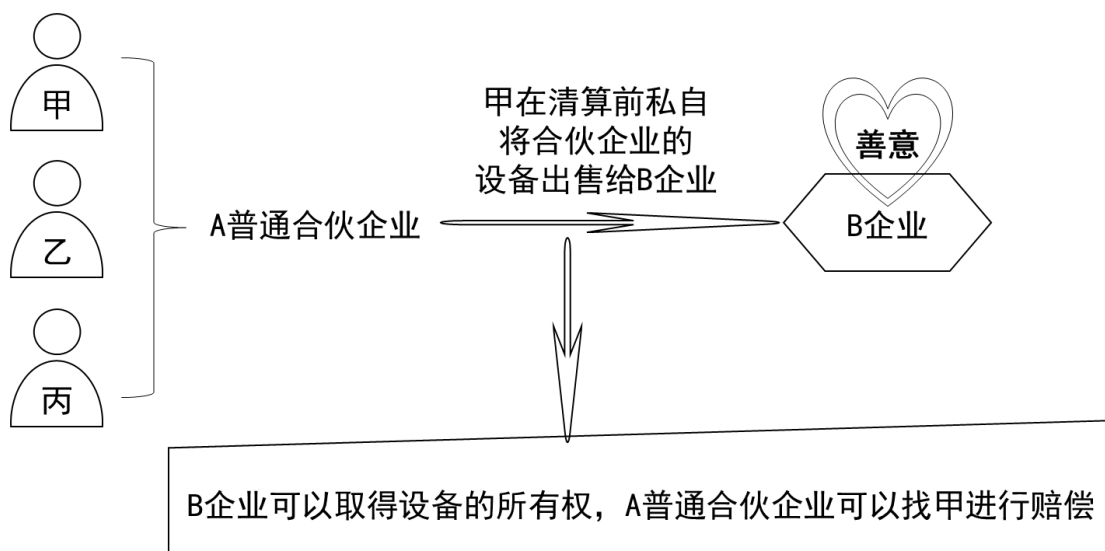
	具体构成	举例
--	------	----

1	合伙人的 出资	全体合伙人 实缴 或 认缴 的出资，其中 认缴 的财产属于合伙企业的 原始 财产
2	以 合伙企业名义 取得的 收益	未分配的 盈余 等
3	以 合伙企业名义 取得的 其他财产	合伙企业的 债权 以及 受赠的财产 等

二. 合伙企业财产的性质

性质	具体规定	
独立性	1	合伙企业的财产权主体是 合伙企业
	2	合伙企业的财产 独立于合伙人 ，合伙人对合伙企业财产权益的表现形式，仅是依照合伙协议所确定的财产收益 份额或者比例
完整性	1	合伙人在合伙企业 清算前 ， 不得请求分割 合伙企业的财产，但法律另有规定的除外
	2	合伙人在合伙企业清算前 私自转移或者处分 合伙企业财产的，合伙企业 不得以此对抗善意第三人

[案例 3.4]



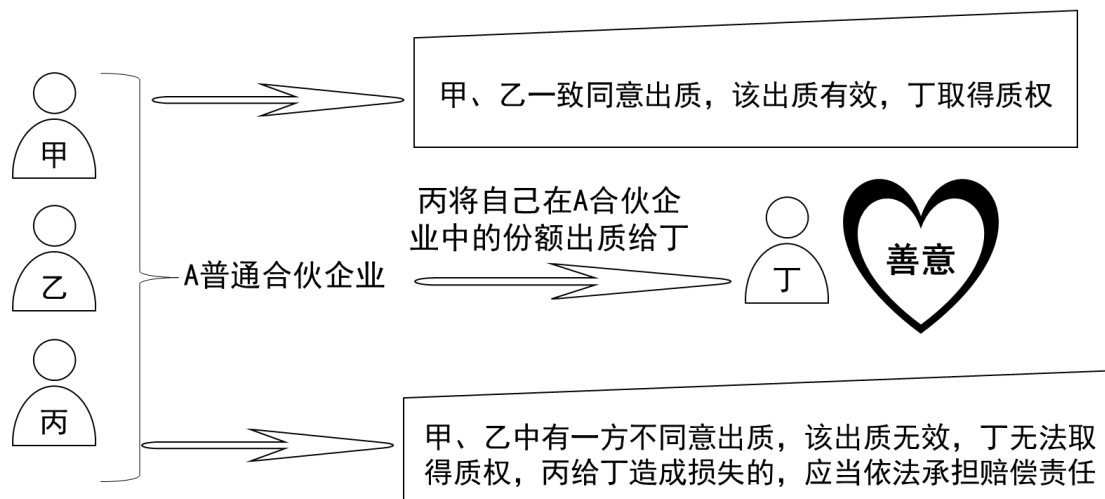
三. 普通合伙人“转让所持财产份额”之规定

转让类型	具体规定	
对外转让	决议办法	除合伙协议另有 约定 外，普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或部分财产份额时，须经其他合伙人 一致同意
	优先购买权	合伙人对外转让财产份额时，在 同等条件下 ， 其他合伙人享有优先购买权 ；但是合伙协议另有约定的除外
	取得身份	合伙人以外的人受让合伙人在合伙企业中的财产份额，经 修改合伙协议方成为合伙企业的合伙人
	其他合伙人未购买，又不同意转让他人的，为合伙人办理 退伙 或 削减 相应的财产份额（ 不是视为同意 ）	
对内转让	合伙人之间转让在合伙企业中的全部或部分财产份额时，应当 通知 其他合伙人	

四. 普通合伙人将所持财产份额用作“出质”之规定

	具体规定
决议办法	普通合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人 一致同意
法律后果	未经其他合伙人一致同意出质财产份额的，该合伙人的出质行为 无效 （无论第三人善意与否均无法取得质权）。合伙人非法出质给善意第三人造成损失的，依法承担 赔偿 责任

[案例 3.5]

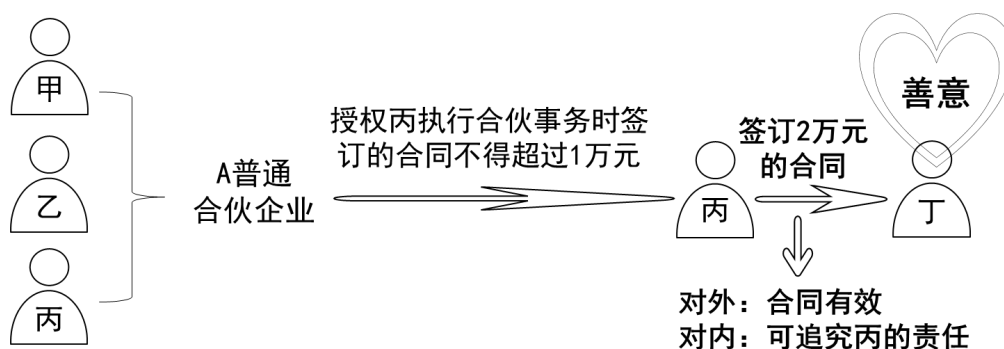


知识点 3：合伙事务的执行

一. 合伙事务的执行人以及事务执行形式

	具体规定
合伙事务的执行人	普通合伙人对执行合伙事务享有 同等 的权利。各普通合伙人 无论其出资多少 ，都有权平等享有执行合伙企业事务的权利
事务执行形式	1 由 全体 普通合伙人共同执行合伙事务 2 委托一个或者数个 普通合伙人执行合伙事务（而非“决定”）
提示	1 作为合伙人的法人、其他组织执行合伙企业事务的，由其委派的 代表 执行合伙事务 2 委托一个或者数个普通合伙人执行合伙事务的， 其他合伙人不再执行合伙事务，也不得对外代表合伙企业 3 合伙企业对合伙人执行合伙事务以及对外代表合伙企业权利的限制， 不得对抗善意第三人

[案例3.6]



二. 合伙人在执行事务中的权利

	具体规定	提示
对外代表权	执行合伙事务的合伙人 对外代表合伙企业	委托一个或数个普通合伙人执行合伙事务的， 其他合伙人不再执行合伙事务，也不得对外代表合伙企业
撤销权	受委托执行合伙事务的合伙人 不按照 合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的， 其他合伙人可以决定撤销该委托	—
查账权	合伙人有查阅合伙企业会计账簿等财务资料的权利	—
监督权	不执行合伙事务的合伙人 有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况	发现执行合伙事务中的问题时， 不暂停 该项事务的执行
异议权	合伙人分别执行合伙事务的， 执行事务的合伙人 可以对其他合伙人执行的事务提出异议	提出异议时，应当 暂停 该项事务的执行；如果发生争议，依照合伙企业法律制度规定的决议办法作出决定

三. 合伙人在执行合伙事务中的义务

	具体规定
报告义务	由一个或者数个合伙人执行合伙事务的， 执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告 事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的 收益归合伙企业 ，所产生的 费用和亏损由合伙企业承担
禁止竞业	普通合伙人不得 自营或同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务
关联交易	除合伙协议另有 约定 或者经全体合伙人 一致同意 外，普通合伙人不得同本合伙企业进行交易
损害赔偿	合伙事务执行人若因自己的 过错 造成合伙企业财产损失的，应当 向合伙企业或者其他合伙人负赔偿责任

[总结 普通合伙企业合伙人的权利和义务]

合伙人的权利和义务	事务执行人	非事务执行人
对外代表权（事务执行权）	√	×
撤销权	√	√
查账权	√	√
监督权	×	√
异议权	√	×

报告义务	√	×
禁止竞业	√	√
交易限制	√	√
无限连带责任	√	√

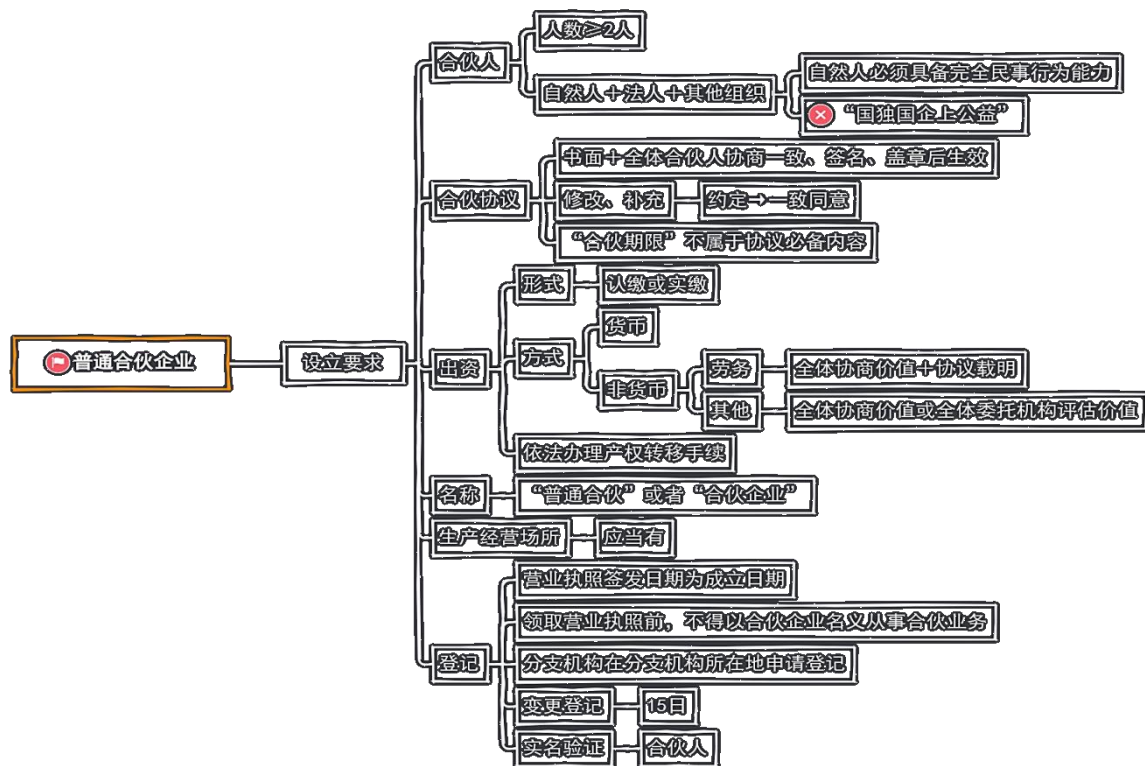
知识点 4：非合伙人参与经营管理

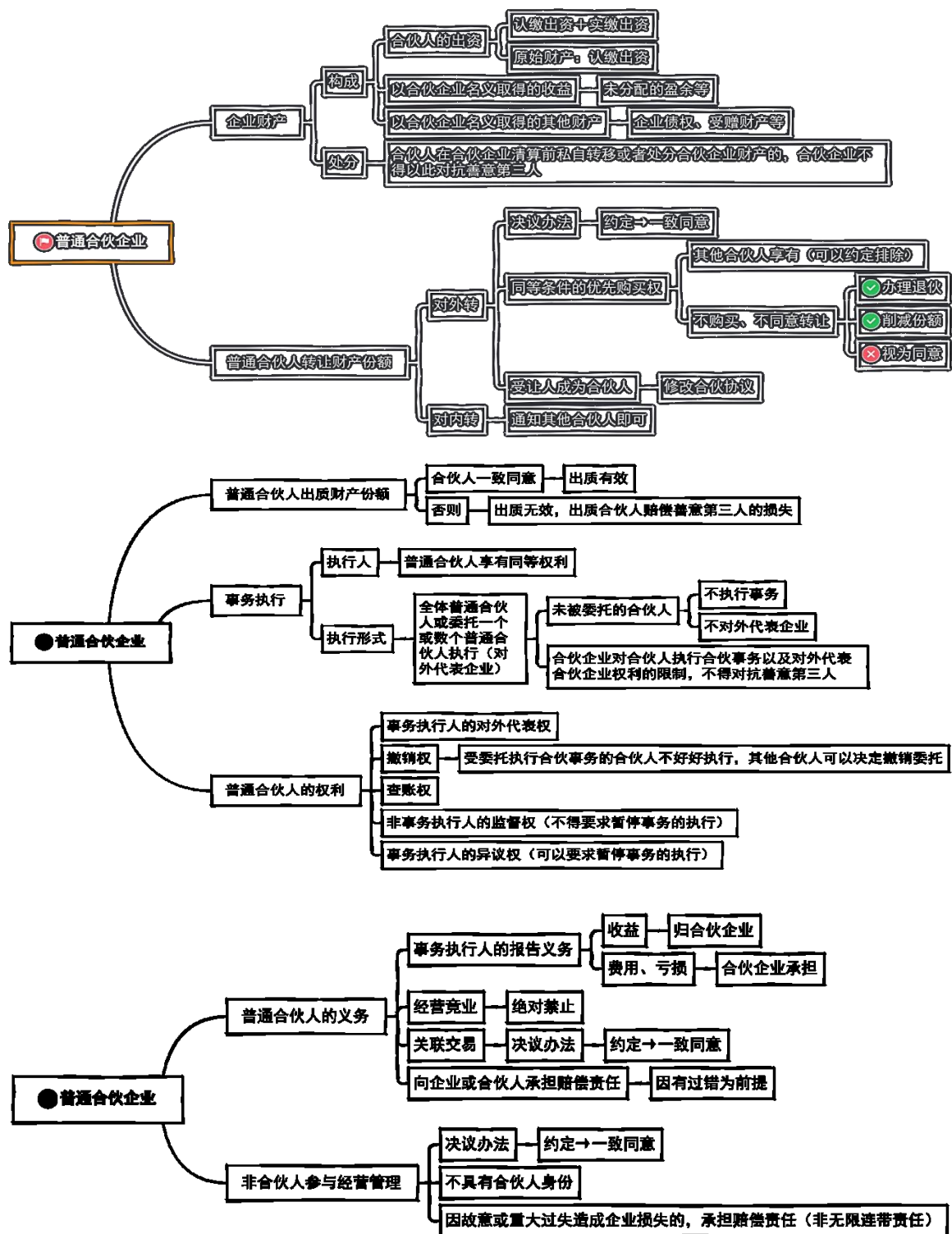
	具体规定
决议办法	除合伙协议另有 约定 外，经全体合伙人 一致同意 ，可以聘任合伙人以外的人担任合伙企业的管理人员
身份	被聘任的管理人员， 不具有合伙人的资格
责任	被聘任的合伙企业的管理人员应当在合伙企业 授权范围内 履行职务；被聘任的合伙企业的管理人员，超越合伙企业授权范围履行职务，或者在履行职务过程中因 故意或者重大过失 给合伙企业造成损失的，依法承担 赔偿责任 （ 而非无限连带责任 ）

[总结 能否对抗善意第三人]

	具体事项	能否对抗善意第三人
1	合伙人私自转移或者处分合伙企业财产	×
2	合伙人越权执行合伙事务	×
3	非合伙人越权参与经营管理	×
4	普通合伙人未经其他合伙人一致同意擅自将其财产份额用于出质	√

本单元“知识点 1—4”总结





精学细练

【单选题】下列主体可以成为普通合伙人的是（ ）。（2025 年）

- A. 丙慈善组织
- B. 甲上市公司
- C. 15 周岁的少年大学生李某
- D. 乙合伙企业

【答案】D

【解析】国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人，选项 A、B 不当选；合伙人为自然人的，应当具有完全民事行为能力，无民事行为能力人和限制民事行为能力人不得成为普通合伙企业的合伙人，选项 C 不当选。选项 D 当选。

【多选题】赵某、钱某、孙某、李某拟成立甲**有限合伙企业**，其中孙某为有限合伙人，其他为普通合伙人。下列拟采取的出资方式中，符合法律规定的有（ ）。(2024 年)

- A. 钱某以自有的一项专利权出资
- B. 赵某以自有的一辆货车出资
- C. 李某以自有的一套房屋出资
- D. 孙某以其劳务出资

【答案】ABC

【解析】有限合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，不得以劳务出资。普通合伙人可以用劳务出资。选项 A、B、C 当选。

【单选题】下列关于**普通合伙企业**设立的说法中，正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 合伙人以著作权出资，只能由全体合伙人委托评估
- B. 合伙人以劳务出资，评估办法由全体合伙人协商，无须协议载明
- C. 合伙人以商品房出资，应当办理权属转移登记手续
- D. 合伙协议应当载明合伙企业的经营期限

【答案】C

【解析】合伙人以实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，需要评估作价的，可以由全体合伙人协商确定，也可以由全体合伙人委托法定评估机构评估，选项 A 不当选。合伙人以劳务出资的，其评估办法由全体合伙人协商确定，并在合伙协议中载明，选项 B 不当选。合伙协议应当载明下列事项：合伙企业的名称和主要经营场所的地点；合伙目的和合伙经营范围；合伙人的姓名或者名称、住所；合伙人的出资方式、数额和缴付期限；利润分配、亏损分担方式；合伙事务的执行；入伙与退伙；争议解决办法；合伙企业的解散与清算；违约责任等，选项 D 不当选。选项 C 当选。

【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列关于**普通合伙企业**设立的表述中，正确的有（ ）

- A. 合伙协议经过全体合伙人签名、盖章后，还需要向登记机关备案方可生效
- B. 普通合伙企业设立分支机构，应当向合伙企业所在地的企业登记机关申请登记
- C. 合伙企业必须有书面合伙协议
- D. 合伙企业在领取营业执照之前，合伙人不得以合伙企业名义从事合伙业务

【答案】CD

【解析】合伙协议经全体合伙人签名、盖章后生效。选项 A 不当选。合伙企业设立分支机构，应当向“分支机构所在地”的企业登记机关申请登记，领取营业执照。选项 B 不当选。合伙企业应当有合伙协议，合伙协议依法由全体合伙人协商一致，以书面形式订立。选项 C 当选。合伙企业领取营业执照前，合伙人不得以合伙企业名义从事合伙业务。选项 D 当选。

【单选题】甲、乙、丙、丁四人拟共同出资成立一家**普通合伙企业**，合伙协议约定，甲以货币出资，乙以国有土地使用权出资，丙以专利技术出资，丁以劳务出资。合伙协议对出资的评估和缴纳方法未作约定。根据合伙企业法律制度的规定，下列关于各合伙人出资的表述中，

正确的是（ ）。

- A. 甲的货币出资不得分期缴纳
- B. 乙可以自行委托评估机构评估土地使用权价值
- C. 丙的专利技术出资可以由全体合伙人协商确定价值，也可以由丙自行委托法定评估机构评估
- D. 丁的劳务出资价值评估办法应由全体合伙人协商确定，并在合伙协议中载明

【答案】D

【解析】合伙人是否允许分期出资由合伙协议约定，而非绝对禁止。选项 A 不当选。合伙人以非货币财产出资，需要评估作价的，可以由“全体”合伙人协商确定，也可以由“全体”合伙人委托法定评估机构评估。选项 B、C 不当选。普通合伙人以劳务出资的，其评估办法由全体合伙人协商确定，并在合伙协议中载明。选项 D 当选。

【单选题】陈某、刘某和甲公司共同出资设立乙普通合伙企业（以下简称“乙企业”）。下列财产中不属于乙企业财产的是（ ）。（2025 年）

- A. 甲公司出资到乙企业的商标使用权
- B. 乙企业对丙公司的应收账款债权
- C. 刘某出资到乙企业的房屋
- D. 陈某对甲公司的贷款债权

【答案】D

【解析】合伙人的出资、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产，均为合伙企业的财产。选项 A、B、C 不当选。选项 D 是合伙人个人的债权，不属于合伙企业的财产，当选。

【单选题】甲、乙、丙三人共同设立某普通合伙企业，甲以一辆小汽车出资，乙和丙以货币出资。合伙企业设立后，甲私自将出资的小汽车售予不知情的丁，双方订立了书面的买卖合同并交付。根据合伙企业法律制度规定，下列说法中正确的是（ ）。（2023 年）

- A. 买卖合同无效
- B. 买卖合同效力待定
- C. 买卖合同有效，丁是否取得汽车的所有权取决于合伙企业对甲处分行为的追认与否
- D. 买卖合同有效，丁取得该汽车的所有权

【答案】D

【解析】甲的无权处分行为不影响买卖合同的效力。选项 A、B 不当选。合伙人在合伙企业清算前私自转移或者处分合伙企业财产的，合伙企业不得以此对抗善意第三人。选项 C 不当选、选项 D 当选。

【单选题】甲普通合伙企业的合伙人孙某将其在合伙企业中的财产份额转让给非合伙人赵某。下列关于赵某取得合伙人资格的时间的表述中，正确的是（ ）。

- A. 与合伙人孙某签订财产份额转让合同且支付相应价款之日
- B. 修改合伙协议，将赵某列为合伙人之日
- C. 企业登记机关变更登记之日
- D. 与合伙人孙某签订财产份额转让合同之日

【答案】B

【解析】合伙人以外的人依法受让合伙人在合伙企业中的财产份额的，经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。选项 B 当选。

【单选题】2019年7月1日，郑某、丁某、马某分别出资20000元设立了普通合伙企业。11月1日，郑某拟将自己在合伙企业的财产份额的50%按10000元转让。郑某通知丁某、马某后，丁某表示愿意以8000元买下，马某未表态。11月3日，郑某的好友齐某知道后，愿意以10000元购买该份额；马某得知后，随即表示愿以10000元购买该份额。该合伙企业的合伙协议对合伙人转让财产份额未作特别约定。下列关于郑某财产份额转让的表述中，正确的是（ ）。(2020年)

- A. 郑某应将其财产份额转让给齐某
- B. 郑某应将其财产份额转让给马某
- C. 郑某应将其财产份额转让给丁某
- D. 郑某的财产份额不可以转让

【答案】B

【解析】由于本题所涉普通合伙企业，其合伙协议中关于合伙人转让财产份额未作特别约定，因此在普通合伙人对外转让财产份额时，须经其他合伙人一致同意，且在同等条件下，其他合伙人有优先购买权。本题中，郑某与丁某：属于内部转让，只需通知马某，不需要马某同意，可惜丁某出价过低，郑某不愿转让；郑某与齐某：属于对外转让，由于马某出价相同且合伙协议没有特殊约定，马某享有优先购买权，齐某无法购买，选项B当选。

【单选题】甲系某普通合伙企业的合伙人，因资金紧张拟向乙借款100万元。甲以其在该合伙企业的财产份额向乙出质，该出质事宜甲未通知该合伙企业和其他合伙人，乙对甲擅自出质财产份额一事不知情。根据合伙企业法律制度规定，甲以其在合伙企业中的财产份额出质的行为效力属于（ ）。(2023年)

- A. 有效
- B. 无效
- C. 可撤销
- D. 效力待定

【答案】B

【解析】普通合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人一致同意；未经其他合伙人一致同意，其行为“无效”，由此给善意第三人造成损失的，由行为人依法承担赔偿责任。选项B当选。

【单选题】张某、李某和王某三人共同成立了甲普通合伙企业（以下简称“甲企业”）。合伙协议约定：由张某对外代表合伙企业，执行合伙事务；张某代表合伙企业签订标的额超过50万元的合同时，应当经过李某和王某的同意。某日，张某在未经李某、王某同意的情况下代表甲企业与乙公司订立了一份金额100万元的买卖合同，乙公司对于张某越权代表不知情。根据合伙企业法律制度规定，下列关于甲企业与乙公司订立的买卖合同的效力的说法中，正确的是（ ）。(2023年)

- A. 有效
- B. 无效
- C. 可撤销
- D. 效力待定

【答案】A

【解析】合伙企业对合伙人执行合伙事务以及对外代表合伙企业权利的限制，不得对抗善意第三人。本题中，乙公司对于张某越权代表一事并不知情，属于善意第三人，因此张某与之订立的买卖合同有效。选项A当选。

【单选题】张某、李某、王某和赵某共同设立甲普通合伙企业(以下简称“甲企业”), 下列关于甲企业事务执行的表述中, 正确的是()。(2022 年)

- A. 若合伙协议约定由张某和李某执行合伙企业事务, 张某对李某执行的事务提出异议时, 不停止该项事务的执行
- B. 若合伙协议约定由张某和李某执行合伙企业事务, 王某和赵某不再执行合伙事务
- C. 若合伙协议未约定合伙事务执行人, 则出资最少的张某无权对外代表合伙企业
- D. 若合伙协议约定由张某执行合伙企业事务, 张某不按合伙协议执行事务, 其他合伙人不得撤销对张某的委托

【答案】B

【解析】选项 A 不当选: 合伙协议约定或者经全体合伙人决定, 合伙人分别执行合伙企业事务时, 合伙人可以对其他合伙人执行的事务提出异议; 提出异议时, 应当暂停该项事务的执行; 如果发生争议, 可由全体合伙人共同决定。选项 B 当选: 如果委托一名或者数名合伙人执行合伙企业事务的, 其他人不再执行合伙企业事务; 不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务的合伙人, 检查其执行合伙企业事务的情况; 执行合伙企业事务的合伙人应当依照约定向其他合伙人报告事务执行情况及合伙企业经营状况、财务状况。选项 C 不当选: 未明确说明执行事务的合伙人, 则由全体合伙人共同执行合伙事务, 对外代表合伙企业。选项 D 不当选: 被委托执行合伙企业事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的, 其他合伙人可决定撤销该委托。

【多选题】赵某、钱某、乙公司为甲普通合伙企业的合伙人, 其中赵某、乙公司为合伙事务执行人, 乙公司委派王某代表其执行合伙事务。下列关于合伙人权利和义务表述正确的有()。(2025 年)

- A. 钱某有权对外代表甲合伙企业
- B. 赵某和乙公司应定期向钱某报告甲企业财务状况
- C. 钱某有权监督赵某和王某执行合伙事务的情况
- D. 钱某有权查阅甲合伙企业会计账簿

【答案】BCD

【解析】委托一个或者数个合伙人执行合伙事务的, 其他合伙人不再执行合伙事务, 执行合伙事务的合伙人对外代表企业, 选项 A 不当选。由一个或者数个合伙人执行合伙事务的, 执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况, 选项 B 当选。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况, 选项 C 当选。合伙人有查阅合伙企业会计账簿等财务资料的权利, 选项 D 当选。

【单选题】甲普通合伙企业(以下简称“甲企业”)拟聘任非合伙人张某担任经营管理人员, 合伙协议对聘请经营管理人员事项未作特别约定。下列关于张某的聘任程序和职责的表述中, 正确的是()。(2022 年)

- A. 张某在履行职务过程中因重大过失给甲企业造成损失的, 应当承担赔偿责任
- B. 张某被聘为经营管理人员后, 当然取得甲企业普通合伙人资格
- C. 张某被聘为经营管理人员后, 当然取得甲企业有限合伙人资格
- D. 经三分之二的合伙人同意, 甲企业可以聘任张某担任经营管理人员

【答案】A

【解析】被聘任的经营管理人员, 仅是合伙企业的经营管理人员, 不是合伙企业的合伙人, 因而不具有合伙人的资格, 选项 B、C 不当选; 除合伙协议另有约定外, 聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员应当经全体合伙人一致同意。选项 D 不当选。

知识点 5：普通合伙人的入退伙

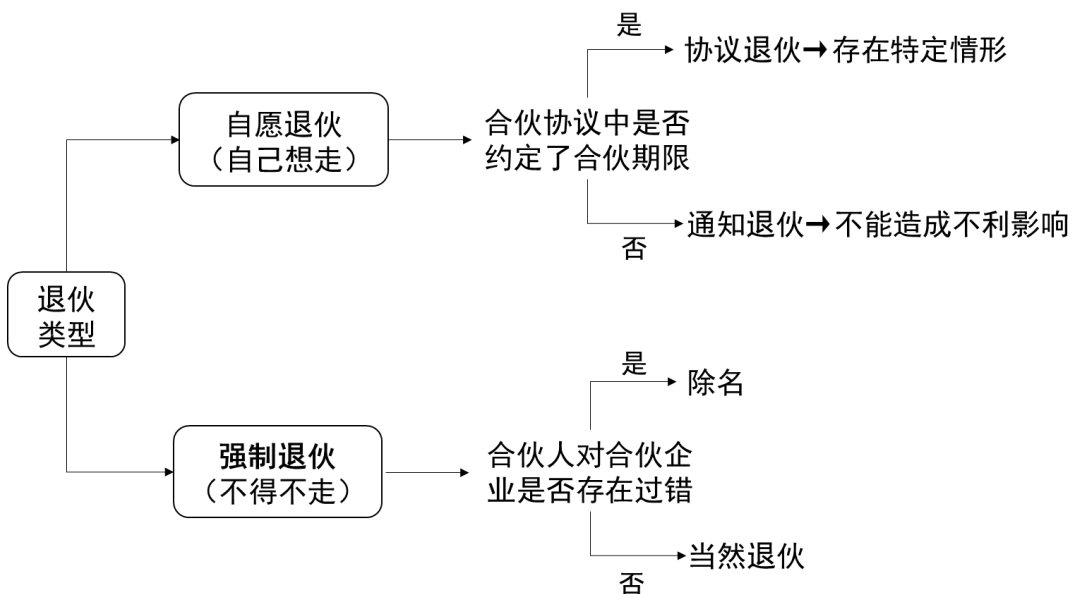
一. 普通合伙人入伙

	具体规定	
决议办法	新合伙人入伙，除合伙协议另有 约定 外，应当经全体合伙人 一致同意 ，并依法订立书面入伙协议。订立入伙协议时，原合伙人 应当 向新合伙人 如实告知 原合伙企业的经营状况和财务状况	
权利与责任	1	新入伙的普通合伙人与原合伙人 享有同等权利，承担同等责任
	2	对内约定：如果原合伙人愿意以 更优越 的条件吸引新合伙人入伙，或者新合伙人愿意以 较为不利 的条件入伙，也可以在入伙协议中另行约定
	3	对外法定：新入伙的普通合伙人 对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任

[案例 3.7]

2025 年 1 月	自然人甲、乙、丙共同投资成立了 A 普通合伙企业	
2025 年 2 月	A 企业向 B 银行借入为期 1 年的借款 100 万元	
2025 年 3 月	丁以 劳务 出资方式成为 A 企业的普通合伙人	
2026 年 2 月	B 银行要求 A 企业偿还借款，此时 A 企业总的财产为 90 万元	
合伙协议约定甲、乙、丙、丁按照 3:3:3:1 的比例分配利润、分担亏损		
案例分析		
对外责任	第一步	先以 A 企业的财产（90 万元）偿还 B 银行的借款
	第二步	A 企业财产不足以偿还的 10 万元借款,B 银行有权 不按照合伙人的先后顺序、不顾 A 企业约定的内部亏损分担规则 ，要求四人中的一人、数人或全体清偿全部或部分债务
对内责任	假定丁向 B 银行偿还了 10 万元的债务，丁可以向其他三人分别追偿 3 万元（10×3/10）	

二. 普通合伙人退伙



1. 自愿退伙的具体规定

类型	具体规定		
协议退伙	前提	合伙协议 约定了合伙期限	
	满足所列情形之一，合伙人可以协议退伙	1	合伙协议约定的退伙事由出现
		2	经全体合伙人一致同意
		3	发生合伙人难以继续参加合伙的事由
		4	其他合伙人 严重违反合伙协议约定的义务
通知退伙	同时满足三条件	1	合伙协议 未约定合伙企业的经营期限
		2	合伙人的退伙 不给合伙企业的事务执行造成不利影响
		3	应当 提前 30 日 通知其他合伙人

2. 强制退伙的具体规定

(1) 当然退伙

	当然退伙的事由	非当然退伙的事由
1	自然人 死亡 或者被依法 宣告死亡	宣告失踪
2	法人或者其他组织依法被 吊销营业执照、责令关闭、撤销，或被宣告破产	申请破产
3	合伙人在合伙企业中的 全部 财产份额被人民法院强制执行	部分 财产份额被执行
4	个人丧失 偿债能力	合伙人资不抵债
5	必须 具有相关资格而 丧失 该资格	非必须具有的资格丧失
6	合伙人被依法认定为 无民事行为能力人或限制民事行为能力人且未征得其他合伙人一致同意 转为有限合伙人的	征得其他合伙人的一致同意转为有限合伙人的
记忆口诀		人财债无，资格不足，丧失能力，又不同意
退伙生效日期		退伙事由 实际发生之日

(2) 除名

	除名事由	非除名事由
1	(完全) 未履行 出资义务	未全面履行 出资义务
2	因 故意或者重大过失 给合伙企业造成损失	—
3	执行合伙事务时 有不正当行为	—
4	发生合伙协议约定的事由	—

	具体规定
决议规则	经其他合伙人 一致同意 ，可以决议将合伙人除名
生效日期	对合伙人的除名决议应当 书面 通知被除名人。被除名人 接到除名通知之日
救济措施	被除名人对除名决议有异议的，可自 接到除名通知之日起 30 日内 ，向人民法院起诉

3. 退伙结算

	具体规定
1	合伙人退伙，其他合伙人应与该退伙人按照 退伙时 的合伙企业财产状况进行结算，退还退

	伙人的财产份额
2	退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法，由 合伙协议约定 或者由 全体合伙人决定 ，可以退还 货币 ，也可退还 实物
3	退伙人对给合伙企业造成的损失负有赔偿责任的，相应 扣减 其应当赔偿的数额
4	内部责任：普通合伙人退伙时，合伙企业财产少于合伙企业债务的，退伙人应当按照内部利润分配、亏损分担规则 分担亏损
5	退伙时有未了结的合伙企业事务的，待该事务 了结后 进行结算

4. 退伙人退伙后的外部责任

退伙人对**退伙前**发生的合伙企业债务，承担**无限连带责任**。

[总结]

合伙企业债务的形成时间	普通合伙人		
	入伙前	入伙后	退伙前
普通合伙人是否需承担无限连带责任	√	√	√

三. 普通合伙人财产份额的继承规则

		具体规定		
继承人愿意成为合伙人且符合资格	继承人属于完全民事行为能力人	有约定		按约定办理
		无约定	合伙人一致同意	继承人成为普通合伙人
			否则	办理退伙
	继承人属于限制民事行为能力人或者无民事行为能力人	合伙人一致同意		继承人成为有限合伙人
否则		否则		办理退伙
合伙人资格的取得时间		继承开始之日起		

知识点 6：特殊的普通合伙企业

一. 特别的设立与管理要求

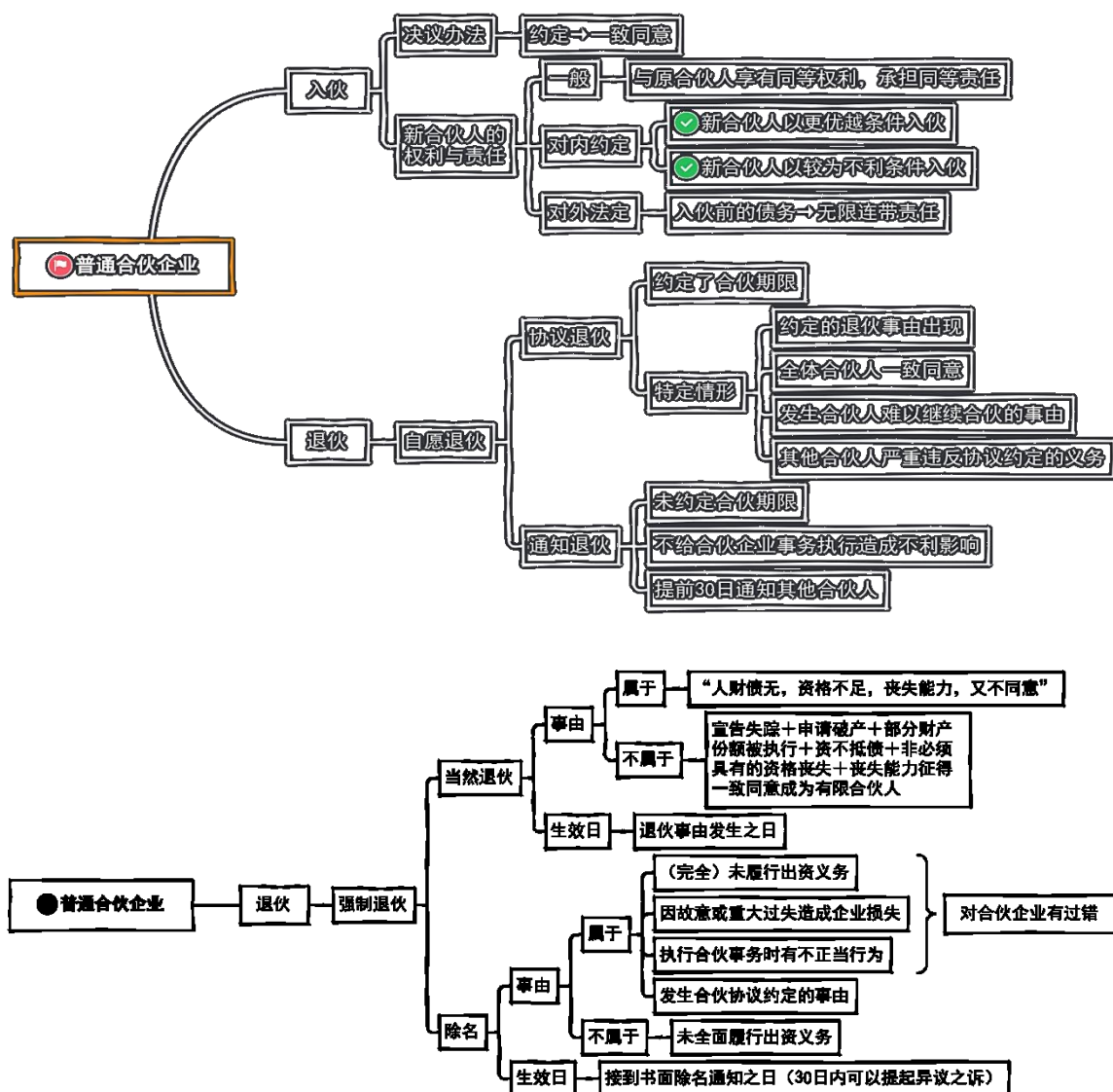
		具体规定
适用领域		以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务的 专业 服务机构， 可以 设立为特殊的普通合伙企业
名称要求		特殊的普通合伙企业名称中应当标明“ 特殊普通合伙 ”字样
风险管理	1	特殊的普通合伙企业 应当 建立执业风险基金、办理职业保险
	2	执业风险基金从特殊的普通合伙企业 经营收益 中按照一定比例提取，用于偿付合伙人 执业 活动造成的债务。该项基金应当 单独 立户管理。

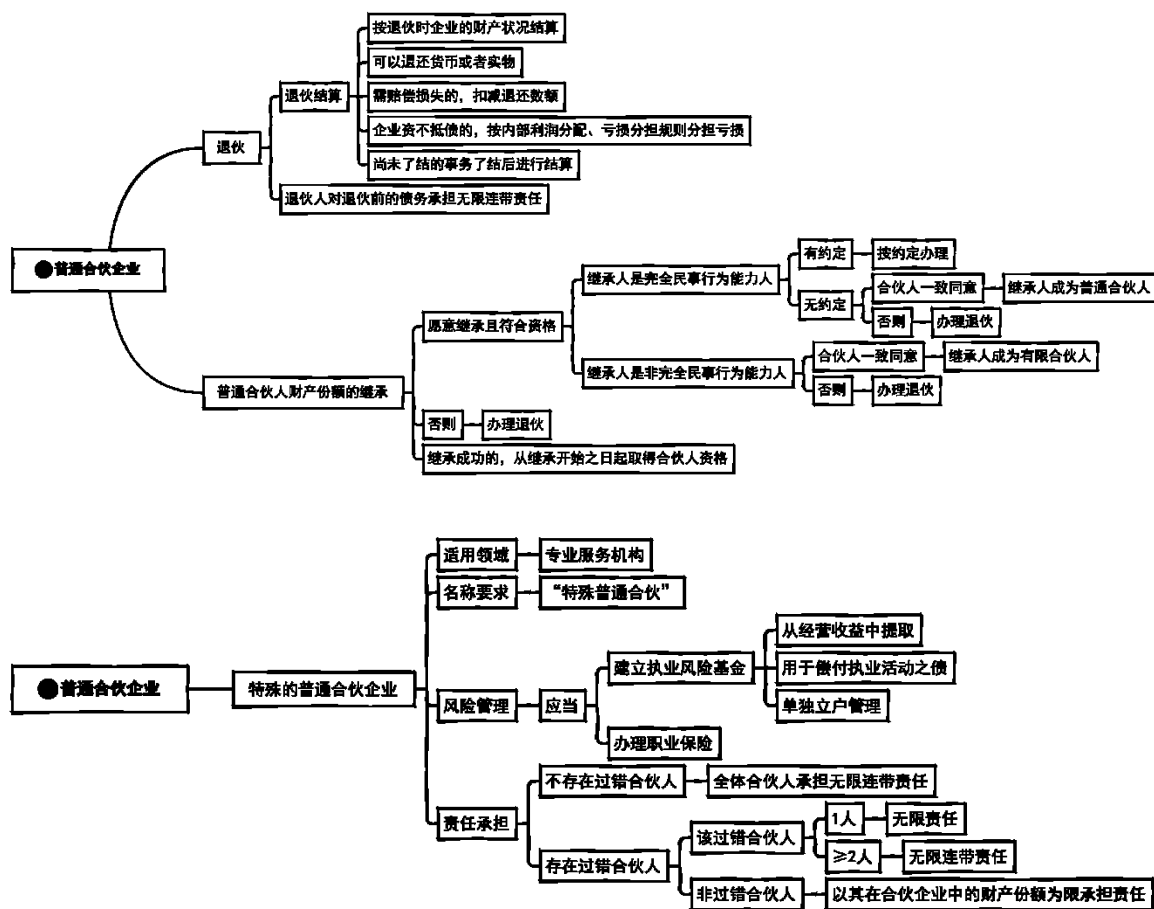
二. 特别的责任承担规则

合伙企业的债务是否由于合伙人故意或者重大过失造成	合伙人 对外 责任的承担规则
--------------------------	-----------------------

是	该过错合伙人	1 个	无限责任
		2 个以上	无限连带责任
	非过错合伙人	以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任	
	过错合伙人应承担赔偿责任	合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙企业债务，以合伙企业财产对外承担责任后，该合伙人应当按照合伙协议的约定对给合伙企业造成的损失承担赔偿	
否		全体合伙人无限连带责任	

本单元“知识点 5—6”总结





精学细练

【多选题】根据合伙企业法律制度的规定, 下列关于普通合伙企业新合伙人入伙的表述中, 正确的有 ()。

- A. 合伙人以外的人依法受让合伙人在合伙企业中的财产份额的, 即自动成为合伙人
- B. 新合伙人入伙, 除合伙协议另有约定外, 应当经全体合伙人一致同意
- C. 原合伙人不得以更优越的条件吸引新合伙人入伙
- D. 新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任

【答案】BD

【解析】合伙人以外的人受让合伙人在合伙企业中的财产份额, 经修改合伙协议方成为合伙企业的合伙人。选项 A 不当选。新入伙的普通合伙人与原合伙人享有同等权利, 承担同等责任。如果原合伙人愿意以更优越的条件吸引新合伙人入伙, 或者新合伙人愿意以较为不利的条件入伙, 也可以在入伙协议中另行约定。选项 C 不当选。

【多选题】合伙协议约定合伙期限的, 在合伙企业存续期间内出现特定情形时, 合伙人可以退伙。这些情形有 ()。

- A. 发生合伙协议约定的退伙事由
- B. 其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务
- C. 全体合伙人一致同意退伙
- D. 发生合伙人难以继续参加合伙的事由

【答案】ABCD

【解析】合伙协议约定合伙期限的，在合伙企业存续期间，有下列情形之一的，合伙人可以退伙：（1）合伙协议约定的退伙事由出现（选项 A）；（2）经全体合伙人一致同意（选项 C）；（3）发生合伙人难以继续参加合伙的事由（选项 D）；（4）其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务（选项 B）。

【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列各项中，属于合伙人通知退伙应当满足的条件有（ ）。

- A. 退伙不给合伙企业事务执行造成不利影响
- B. 合伙协议未约定合伙企业的经营期限
- C. 提前 30 日通知其他合伙人
- D. 其他合伙人一致同意

【答案】ABC

【解析】选项 D：属于协议退伙的特定情形之一，不当选。

【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，**普通合伙企业的合伙人**发生下列情形中，导致其当然退伙的有（ ）。（2023 年）

- A. 作为合伙人的自然人死亡
- B. 作为合伙人的自然人丧失民事行为能力
- C. 作为合伙人的自然人丧失偿债能力
- D. 作为合伙人的法人资不抵债

【答案】AC

【解析】合伙人有下列情形之一的，当然退伙：（1）作为合伙人的自然人死亡（选项 A）或者被依法宣告死亡；（2）个人丧失偿债能力（选项 C）；（3）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产；（4）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；（5）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。

【多选题】某**普通合伙企业的合伙人**包括有限责任公司甲、乙，自然人丙、丁。根据合伙企业法律制度的规定，下列情形中，属于当然退伙事由的有（ ）。

- A. 甲被债权人申请破产
- B. 乙被吊销营业执照
- C. 丙被依法宣告失踪
- D. 丁被宣告死亡

【答案】BD

【解析】合伙人有下列情形之一的，当然退伙：（1）作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡（选项 D）；（2）个人丧失偿债能力；（3）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照（选项 B）、责令关闭、撤销，或者被宣告破产；（4）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；（5）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。

【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列情形中，经**普通合伙企业**其他合伙人一致同意，可以决议将合伙人除名的有（ ）。

- A. 合伙人未履行出资义务
- B. 合伙人因重大过失给合伙企业造成损失
- C. 合伙人必须具有的相关资格已经丧失
- D. 合伙人在执行合伙事务时有不正当行为

【答案】ABD

【解析】选项 C：属于普通合伙人当然退伙的事由，不当选。

【单选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙人除名的表述中，正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 被除名人对除名决议有异议的，应当自除名决议作出之日起 15 日内向人民法院起诉
- B. 被除名人接到除名通知后提出异议的，除名决议不生效
- C. 对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人
- D. 发生合伙协议约定事由的自动除名，无需经其他合伙人同意

【答案】C

【解析】被除名人对除名决议有异议的，可以自接到除名通知之日起 30 日内，向人民法院起诉。选项 A 不当选；被除名人接到除名通知之日，除名生效，被除名人退伙。选项 B 不当选；对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。选项 C 当选；经“其他合伙人一致同意”，可以决议将合伙人除名。选项 D 不当选。

【单选题】普通合伙企业中的合伙人死亡，合伙协议对合伙人的资格取得或者丧失无特殊约定。关于该合伙人财产份额继承的表述中，不正确的是（ ）。(2018 年)

- A. 继承人当然取得合伙人资格
- B. 经其他合伙人一致同意，自继承开始之日起取得合伙人资格
- C. 继承人为无民事行为能力人的，经其他合伙人一致同意，可以转为有限合伙人，普通合伙企业依法转为有限合伙企业
- D. 继承人不愿意成为合伙人的，合伙企业应当向合伙人的继承人退还被继承合伙人的财产份额

【答案】A

【解析】普通合伙人死亡或者被依法宣告死亡的，对该合伙人在合伙企业中的财产份额享有合法继承权的继承人，按照合伙协议约定或者经全体合伙人一致同意，从继承开始之日起，取得合伙企业的合伙人资格。合伙人的继承人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，经全体合伙人一致同意，可以依法成为有限合伙人，普通合伙企业依法转为有限合伙企业。继承人不愿意成为合伙人的，合伙企业应当向合伙人的继承人退还被继承合伙人的财产份额。

【单选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列关于普通合伙企业合伙人退伙结算及其效果的表述中，正确的是（ ）。

- A. 退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法，由合伙协议约定或者全体合伙人决定
- B. 合伙人退伙，其他合伙人应当与该退伙人按照入伙时的合伙企业财产状况进行结算
- C. 合伙人退伙时，合伙企业财产少于合伙企业债务的，退伙人不承担亏损责任
- D. 退伙人对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，不承担连带责任

【答案】A

【解析】合伙人退伙，其他合伙人应当与该退伙人按照“退伙时”的合伙企业财产状况进行结算，退还退伙人的财产份额。选项 B 不当选；合伙人退伙时，合伙企业财产少于合伙企业债务的，退伙人“应当依照规定分担亏损”。选项 C 不当选；退伙人对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，“承担无限连带责任”。选项 D 不当选。

【单选题】杨某入伙时甲普通合伙企业（下称“甲企业”）负债 30 万元，杨某退伙时甲企业已负债 80 万元。后甲企业解散，尚欠 100 万元不能清偿。关于杨某对甲企业债务承担责任的

下列表述中，正确的是（ ）。(2019 年)

- A. 杨某对其退伙前的 80 万元债务承担无限连带责任
- B. 杨某对其入伙前的 30 万元债务不承担无限连带责任
- C. 杨某已退伙，不再对甲企业债务承担责任
- D. 杨某对甲企业解散时的 100 万元债务承担无限连带责任

【答案】A

【解析】普通合伙企业中，普通合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任；退伙后的普通合伙人对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，应当承担无限连带责任。选项 A 当选。

【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列关于**特殊的普通合伙企业**执业风险防范措施的表述中，正确的有（ ）。

- A. 企业可以选择建立执业风险基金或者办理职业保险
- B. 执业风险基金用于偿付合伙人执业活动造成的债务
- C. 执业风险基金应当单独立户管理
- D. 企业应当从其经营收益中提取相应比例资金作为执业风险基金

【答案】BCD

【解析】选项 A：特殊的普通合伙企业“应当”建立执业风险基金、办理职业保险。